

رابعاً: الائتمان الممنوح للأطراف ذات المصالح المتداخلة١- تحديد الأطراف ذات المصالح المتداخلة:

- المالكون والمساهمون الرئيسيون:
- وفقاً للتعريف المحدد بالصفحة رقم ١٠٠ من تعليمات الترخيص الصادرة بموجب كتاب المصرف رقم ٢٠٢٢/٣٢٦٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦ لجميع المؤسسات المالية العاملة بالدولة.
- الشركات التابعة: التي يمتلك البنك نسبة ٥٠% من رأسمالها.
- الشركات الزميلة: التي يمتلك البنك نسبة ٢٠% إلى ٥٠% من رأسمالها.
- أعضاء مجلس إدارة البنك.
- أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية.
- مدققو الحسابات الخارجيين.
- الموظفون الرئيسيون هم كبار المسؤولين بالبنك وذو المراكز الإدارية الرئيسية مثل المدير العام او الرئيس التنفيذي ونوابه ومساعديه والمدراء التنفيذيين ومدير التدقيق والمستشارين براتب وبدون راتب وغيرهم من كبار المدراء الذين يشغلون مراكز تبين من النظام الإداري أو الرئيس التنفيذي بأنهم أصحاب تأثير على قرارات البنك أو يرفعون تقاريرهم إلى المدير العام أو العضو المنتدب أو مجلس الإدارة أو إلى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

٢- سقوف وشروط منح الائتمان لأعضاء مجلس الإدارة^١:

- ١/٢ يجب أن لا تزيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعضو بمجلس الإدارة وممثله بالمجلس ومجموعتهما الائتمانية وجميع أفراد عائلته عن ٧% من قاعدة رأس المال ويستثنى من ذلك ممثلي حكومة قطر، وهو ما ينطبق على الأب العضو وجميع أبنائه الأعضاء بمجلس الإدارة وحساباتهم ذات العلاقة والتي يجب أن لا يتجاوز قيمة الائتمان الممنوح لهم جميعاً ٧% من قاعدة رأس المال بشرط أن لا يزيد مجموع التزامات المجموعات الائتمانية لجميع أعضاء مجلس الإدارة عن ٣٥% من قاعدة رأس المال على أن تكون التسهيلات الائتمانية الممنوحة مضمونة بالكامل بموجب إحدى الضمانات التالية أو أكثر:
- ضمان نقدي يغطي كامل قيمة رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة مع ضرورة أن يتضمن كتاب حجز يفوض البنك حق تسيل قيمة هذا الضمان النقدي لتسديد رصيد المديونية المستحقة.

^١ التعميم ٢٠٠٩/٨٨ تاريخ ٢٠٠٩/١١/٤ (الى البنوك الوطنية) أضيف الى الفقرة ١/١ أعلاه.

الائتمان الممنوح للأطراف ذات العلاقة

- كفالة بنكية صادرة من بنوك ذات تصنيف دولي جيد على أن تكون غير قابلة للنقض وغير مشروطة تدفع عند طلب البنك أو مصرف قطر المركزي على أن تجدد هذه الكفالة تلقائياً ولفترات مماثلة ولا يتم الغاؤها إلا بناءً على طلب مصرف قطر المركزي.
- ضمانات عينية أخرى تشمل الأسهم والعقارات والأراضي على أن لا يرهن سكنه الخاص به أو بأقاربه ولا ترهن أسهمه التي يمتلكها في نفس البنك ولا يفك هذا الرهن للضمانات إلا بموجب موافقة كتابية من مصرف قطر المركزي.
- ٢/٢ أن يكون الائتمان الممنوح له وفقاً للسياسات والمعايير الائتمانية المصرفية السليمة.
- ٣/٢ في حالة انتخاب أحد المساهمين للانضمام إلى مجلس الإدارة تخفض التسهيلات الائتمانية الممنوحة له إلى النسبة المحددة دفعة نقدية واحدة.
- ٤/٢ يجب عدم التمييز في منح القروض أو سعر الفائدة لعضو مجلس الإدارة والتأكد من مصادر السداد والهدف من منح الائتمان.
- ونصت المادة (١٢٣) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ بأنه "لا يجوز منح مزايا تفضيلية لعضو مجلس الإدارة أو تسهيلات بضمان أسهمه في المؤسسة المالية التي يكون عضواً في مجلس إدارتها".
- ٥/٢ يجب أخذ موافقة مجلس إدارة البنك أو اللجنة التنفيذية المخولة عند منح أو تجديد " التسهيلات الائتمانية " الممنوحة لأعضاء مجلس إدارة البنك ومجموعتهم الائتمانية، وأن يعرض الغرض الذي من أجله يمنح الائتمان والضمانات المتوفرة .
- ٦/٢ يجب عرض التزامات أعضاء مجلس إدارة البنك في كل اجتماع للمجلس سواء كانت هذه الالتزامات لدى الفروع المحلية أو الخارجية أو الشركات التابعة للبنك، وأن تكون أحد بنود المحضر.
- ٧/٢ في حالة طلب أحد أعضاء مجلس الإدارة خفض الفائدة أو إلغائها أو خصم مبالغ من رصيد القرض، يتم تكوين مخصصات لإجمالي التزاماته بالبنك في نفس السنة المالية بعد استنزال قيمة الضمانات النقدية المقدمة وأية ضمانات قابلة للتحويل إلى سيولة نقدية حسب أسعار السوق مثل الأسهم والسندات.
- ٨/٢ يجب التقيد بالمادة (١٢١) من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ والتي تنص على: ((يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:-
- ١- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، من أجور وأتعاب ومرتببات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبديل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
- ٢- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.

- ٣- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
- ٤- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
- ٥- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة. وبالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان، يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية، قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (١٠٩) من هذا القانون.*
- ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها)).

٩ / ٢ التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة:-

يجب أن لا تتجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وهم (الأب والأم والأخ والأخت) مجتمعين عن ٢٠% من قاعدة رأس المال مع ضرورة الحصول على ضمانات كافية تغطي قيمة الائتمان الممنوح وتوافر مصادر السداد، على أن تقرر هذه التسهيلات الائتمانية والضمانات من قبل أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن لا يشارك عضو مجلس الإدارة المعني في قرار تخصيص التسهيلات الائتمانية الممنوحة له أو لأقاربه.

٣- التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمراقبي حسابات البنك^٢:

لا يجوز للبنك منح أية تسهيلات ائتمانية لمدقي حساباته الخارجيين وأفراد عائلاتهم.

٤- التسهيلات الائتمانية الممنوحة لموظفي البنك^٣:

لا يجوز للبنك منح أية تسهيلات ائتمانية وخاصة التجارية منها للمجموعة الائتمانية للموظفين الرئيسيين بالبنك وأفراد عائلاتهم وفقاً للتعريف في الصفحة رقم (٢٤) والصفحة رقم (٧٧)، ما عدا القروض الممنوحة لموظفي البنك لأغراض شخصية وفقاً للوائح العاملين الداخلية في البنك والمعتمدة من مجلس الإدارة أو الإدارة العامة لفروع البنوك الأجنبية بحيث لا تتجاوز في جميع الاحوال الحد الأقصى لإجمالي التمويل أو التسهيلات متضمناً الفائدة أو العائد:

الموظف القطري: ٢ مليون ريال .

الموظف غير القطري: ٤٠٠ ألف ريال مع إمكانية زيادة المبلغ بحد أقصى ١ مليون ريال إذا كانت مكافأة ترك الخدمة تغطي الزيادة .

ويعمل بهذا التعديل اعتباراً من ٢٦/١٠/٢٠١١ .

^٢ المادة رقم (١٣١) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ تفيد بأنه "لا يجوز للمؤسسة المالية (البنك) منح تسهيلات ائتمانية لمراقبي حساباتها".

^٣ التعميم رقم ٢٠١٥/٩٩ بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٦

٥- سقف الائتمان الممنوح للأطراف ذات المصالح المتداخلة:

ألا يتجاوز إجمالي قيمة سقوف الائتمان الممنوحة للأطراف ذات المصالح المتداخلة عن ١٠٠% من قاعدة رأس المال للبنك.